

0019434-34.2014.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1993/2014 - 89

D.P. - JARDIM TABOO, 279/2014 - 89 D.P. - JARDIM TABOO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO ERLANO FLORENCO MARTINS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO AUGUSTO ANDRADE CONCEIÇÃO

Vistos.

MARCOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0019434-34.2014.8.26.0050 - lauda

CONCLUSÃO

Em 19/11/2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito, Dr. FERNANDO AUGUSTO ANDRADE CONCEIÇÃO. Eu, Alex Araujo de Lima, Coordenador, digitei e subscrevi.

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0019434-34.2014.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1993/2014 - 89

D.P. - JARDIM TABOO, 279/2014 - 89 D.P. - JARDIM TABOO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO ERLANO FLORENCO MARTINS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO AUGUSTO ANDRADE CONCEIÇÃO

Vistos.

MARCOS TELES DA COSTA e JOÃO ERLANO FLORENCO MARTINS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo quarto, incisos I e II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque em 28 de fevereiro de 2014, nesta cidade e comarca, mediante rompimento de obstáculo, tentaram subtrair para eles objetos pertencentes à empresa Bar e Lanches 4 Chic Ltda, que somente não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades.

A denúncia (1d/2d) veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 22 de abril de 2014 (fls. 74).

João foi devidamente citado (fls. 80/82), apresentando resposta à acusação (fls. 99). Não tendo sido localizado para ser citado, o processo foi suspenso em 04 de agosto de 2015, bem como o curso do prazo prescricional (fls. 75).

O processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos para Marcos (fls. 113) que, procurado em todos os endereços constantes dos autos, citado por edital (fls. 94), não foi localizado.

O réu foi devidamente citado em 04 de novembro de 2015 (fl. 80), apresentando sua resposta à acusação (fls. 81).

Iniciada a instrução, esta não foi concluída pela ausência da vítima.

O processo permaneceu sem andamento desde então.

É o relatório.

Decido.

Quanto a João, imperioso o reconhecimento da prescrição, causa de extinção da punibilidade.

A pena para o delito previsto no artigo 155, parágrafo quarto, presumivelmente praticado pelo acusado, é de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e pagamento de multa.

Ainda que se leve em consideração eventual aumento de pena, na primeira fase da dosimetria, utilizando-se de uma das qualificadoras como circunstância judicial desfavorável, não havendo outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes ou atenuantes a incidir no caso concreto, tem-se que o crime foi tentado, de forma que, a reprimenda, caso imposta, não ultrapassaria 02 (dois) anos.

Nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição ocorreria em 04 (quatro) anos.

Desta feita, considerando o tempo transcorrido do recebimento da denúncia até a presente data, já transcorridos mais de 08 (oito) anos.

Sobre a prescrição antecipada ou virtual, ensina Guilherme de Souza Nucci: é a constatação da prescrição, antecipadamente, levando-se em conta a pena a ser virtualmente aplicada ao réu, ou seja, a pena que seria, em tese, cabível ao acusado. Quando o juiz recebe a denúncia por uma lesão corporal dolosa, por exemplo, pode vislumbrar a possibilidade de, em caso de condenação, aplicar a pena mínima, ou seja, três meses de detenção. Nesse caso, estaria prescrita a pretensão punitiva do Estado, porque já teria decorrido entre a data do fato e a do recebimento da denúncia um prazo superior a 2 anos. Se o magistrado se baseasse na pena in abstracto prevista para o crime, isto é, 1 ano (máximo possível), a pretensão punitiva prescreveria em 4 anos, de modo que ainda não teria ocorrido (Código Penal Comentado, 14 edição, Editora Forense, 2014, pg. 617)

Decisão.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOÃO ERLANO FLORENCO MARTINS, na forma do artigo 109, inciso V, c.c. artigo 107, inciso IV, ambos do Código Penal, bem como artigo 61 do Código de Processo Penal.

Quanto ao réu Marcos, cumpra-se a determinação de fls. 113, item 1, observando-se que o feito desmembrado deverá tramitar no formato digital, dando-se ciência às partes.

Veículo apreendido, devidamente entregue (fls. 15).

Ultimadas as providências, realizada a atualização do histórico de partes, e feitas as comunicações de praxe, arquivem-se os autos.

P. I.C.

São Paulo, 11 de novembro de 2022.

FERNANDO AUGUSTO ANDRADE CONCEIÇÃO

Juiz de Direito

(Documento assinado digitalmente, nos termos da Lei nº 11.419/06)

(Impressão à margem direita)